

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2224/2553

บริษัทนารายณ์ประทาน จำกัด
นางบุญเสริม ประทุมเพ็ชร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 366, มาตรา 406

โจทก์จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโดยมีเจตนาจะทำสัญญาจะซื้อจะขายเป็นหนังสือกันอีก กรณีจึงต้องด้วยบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 366 วรรคสอง เมื่อโจทก์และจำเลยยังมิได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกันเป็นหนังสือ สัญญาจะซื้อจะขายระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงไม่เกิดขึ้น เงินมัดจำที่จำเลยรับไว้จึงเป็นการรับไว้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ จำเลยไม่มีสิทธิรับมัดจำ จึงต้องคืนให้โจทก์ฐานลามิควรรได้ตาม มาตรา 406

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 จำเลยเสนอขายที่ดินเนื้อที่ 50 ไร่ ให้แก่โจทก์ในราคา 60,000,000 บาท โจทก์วางเงินมัดจำ 500,000 บาท สำหรับราคาที่ดินส่วนที่เหลือจะชำระตามเงื่อนไขที่จะได้ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายที่จัดทำขึ้นภายหลัง โดยจำเลยยินยอมให้โจทก์พัฒนาที่ดินและขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อทำโครงการหมู่บ้านจัดสรรขายแก่บุคคลทั่วไปก่อน หลังจากนั้นโจทก์และจำเลยได้เจรจากำหนดรายละเอียดเงื่อนไขและข้อตกลงเพื่อจะทำสัญญาจะซื้อจะขายหลายครั้ง แต่ไม่อาจตกลงกันได้ โดยจำเลยมีเหตุขัดข้องไม่สามารถทำสัญญาจะซื้อจะขาย

ที่ดินให้แก่โจทก์ได้ ทั้งจำเลยได้เสนอขายที่ดินแปลงเดียวกันนี้ให้แก่ผู้อื่นไปก่อนแล้ว ภายหลังโจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวและกำหนดให้จำเลย มาทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในกำหนด แต่จำเลยเพิกเฉย เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยต้องคืนเงินมัดจำ 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2546 ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจำนวน 38,630 บาท รวมเป็นเงิน 538,630 บาท และต้องชดเชยค่าเสียหายที่โจทก์ต้องเสียไป อันได้แก่ ค่าจ้างออกแบบผัง ค่าจ้างที่คงค้างตามสัญญา ค่าจ้างประเมินราคาที่ดิน และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดินและในการติดต่อเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,496,190 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,457,560 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ได้รับเงินมัดจำ 500,000 บาท จากโจทก์จริง แต่โจทก์เพิกเฉย ไม่ยอมทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในกำหนด 30 วัน จำเลยได้มีหนังสือบอกกล่าวให้โจทก์มาทำสัญญาภายใน 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญา ข้อตกลงและจะใช้สิทธิรับมัดจำ ซึ่งโจทก์ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ต่อมาโจทก์ได้นัดวันทำสัญญาจะซื้อจะขายกับจำเลยแต่โจทก์ได้แจ้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระค่าที่ดินซึ่งผิดหลัก การซื้อขายที่ดินทั่วไป ถือว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยจึงมีสิทธิรับเงินมัดจำได้ จำเลยมิใช่ฝ่ายผิดสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินมัดจำจำนวน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2546 จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ตามทวนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีนายธนพล เป็นผู้แทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการพัฒนาที่ดิน จัดสรรที่ดิน ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.1 ส่วนจำเลยเคยเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 608 ตำบลบึงคำพร้อย (คลองข่อยที่ 7 ฝั่งตะวันตก) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมาย จ.2 โดยจำเลยได้เสนอจะขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์ และโจทก์ได้วางเงินมัดจำจำนวน 500,000 บาท ให้แก่จำเลยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 ตามใบรับเงินและใบสำคัญจ่ายเอกสารหมาย จ.3 และ จ.4 วันที่ 15 ธันวาคม 2545 จำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์จัดทำสัญญาจะซื้อจะขายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด มิฉะนั้นถือเป็นการบอกเลิกสัญญาและจะใช้สิทธิรับเงินมัดจำ โจทก์ได้รับหนังสือดังกล่าววันที่ 21 ธันวาคม 2545 ต่อมาโจทก์มีหนังสือลงวันที่ 30 ธันวาคม 2545 แจ้งให้จำเลยมาทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในเวลาที่กำหนด ณ ที่ทำการของโจทก์ ตามหนังสือและใบตอบรับเอกสารหมาย จ.5 และ จ.6 โดยทั้งสองฝ่ายได้มาเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระค่าที่ดินกันเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2546 แต่ไม่อาจตกลงเงื่อนไขระหว่างกันได้ ภายหลังจำเลยได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่นายปัญญาชัย มีการแบ่งแยกโฉนดที่ดินและทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระหว่างกันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินบันทึกต่อท้ายและสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 6 ถึง ล.13

มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยมีสิทธิรับเงินมัดจำหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า การที่โจทก์และจำเลยตกลงกันจะต้องอยู่ภายในกรอบของข้อตกลงที่ระบุในใบรับเงิน เอกสารหมายเลข 3 ซึ่งมี 3 ประการคือ ประการแรกโจทก์จะต้องชำระเงินค่าที่ดินภายในกำหนด 2 ปี ประการที่สองโจทก์จะต้องชำระเงินค่าที่ดินให้ครบถ้วนภายในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และประการที่สามโจทก์จะต้องชำระค่าที่ดินด้วยเงินสด เท่านั้น เห็นว่า ใบรับเงินเอกสารหมายเลข 3 มีข้อความว่า "จำเลยตกลงจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 603 (ที่ถูกต้อง เลขที่ 608) เลขที่ดิน 15 ตำบลคลองชลที่ 7 (ฝั่งตะวันตก) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 50 ไร่ ให้โจทก์ในราคาไร่ละ 1,200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นเวลา 2 ปี และในวันนี้โจทก์ได้ชำระเงินมัดจำจำนวน 500,000 บาท โดยเชื่อกฎหมายการสิทธิไทย สาขารามอินทรา ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2545 ส่วนที่เหลือจะชำระตามเงื่อนไขสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้จัดทำขึ้นภายใน 30 วัน" เห็นได้ว่า ใบรับเงินตามเอกสารหมายเลข 3 เป็นเพียงหลักฐานการรับเงินมัดจำที่โจทก์ชำระให้แก่จำเลยเท่านั้น หลังจากนั้นโจทก์กับจำเลยจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งจะได้จัดทำขึ้นภายใน 30 วัน ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ซึ่งตามสัญญาจะซื้อจะขายโดยทั่วไปก็ต้องมีสาระสำคัญเรื่องการชำระเงิน การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน อันเป็นการจำเป็นในการจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน โดยเฉพาะเงินที่ต้องชำระเป็นค่าที่ดินจำนวนมากถึง 60,000,000 บาท ซึ่งโจทก์มีนางสาวอนงค์นาฏ หุ่นส่วนของโจทก์เบิกความว่า จำเลยให้โจทก์สามารถผ่อนชำระค่าที่ดินได้ภายใน 2 ปี และเมื่อชำระค่าที่ดินครบ 10,000,000 บาท สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ก่อนได้ ส่วนค่าที่ดินที่เหลือสามารถผ่อนชำระได้ตามเงื่อนไขที่ผู้ซื้อกำหนด โจทก์จึงตกลงจะซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว แต่จะชำระค่าที่ดินให้ก่อนได้เมื่อธนาคารอนุมัติเงินกู้ให้แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่าง 1 เดือนครึ่งถึง 2 เดือน โดยจะชำระเป็นเช็คฉบับละ 1,000,000 บาท จำนวน 12 ฉบับ กับชำระเป็นเช็คฉบับละ 1,500,000 บาท จำนวน 12 ฉบับ และหลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว

อีก 12 เดือน จะชำระให้อีก 20,000,000 บาท โดยเช็คทั้งหมดเป็นการส่งจ่ายไว้วาง
หน้าและมอบให้ในวันโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด หากตกลงกันไม่ได้ โจทก์ก็จะทำสัญญา
กู้ให้จำเลยไว้เป็นหลักฐาน ต่อมาประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน
2545 นางสาวอนงค์นาฏได้ไปพบจำเลยที่บ้าน แจ้งว่าโจทก์พร้อมที่จะทำสัญญาจะซื้อ
จะขายและรับโอนกรรมสิทธิ์แล้ว จำเลยได้ไปคุยตกลงเงื่อนไขการชำระค่าที่ดินกับ
โจทก์ และโจทก์ได้เสนอชำระค่าที่ดินด้วยเช็คดังกล่าวจริง แต่จำเลยเกรงว่าเช็คไม่
อาจขึ้นเงินได้ จึงแจ้งให้ตัวแทนของโจทก์ทราบว่าหากโจทก์ต้องการจะผ่อนชำระ
ค่าที่ดินก็สามารถผ่อนชำระได้ แต่ต้องผ่อนชำระค่าที่ดินให้ครบถ้วนก่อนจึงจะโอน
กรรมสิทธิ์ให้ได้ หลังจากนั้นจำเลยได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์จัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย
ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด มิฉะนั้นจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับเงินมัดจำ ต่อมา
จำเลยได้รับหนังสือจากโจทก์แจ้งให้มาจัดทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในเวลาที่กำหนด
แต่เมื่อได้มาเจรจากันแล้วไม่อาจตกลงกันได้ ตามพฤติการณ์ของโจทก์และจำเลยดัง
กล่าวแสดงให้เห็นว่า โจทก์จำเลยมีเจตนาจะทำสัญญาจะซื้อจะขายเป็นหนังสือกันอีก
อันสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในเอกสารหมาย จ.3 ว่า "ส่วนที่เหลือจะชำระตามเงื่อนไข
สัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้จัดทำขึ้นภายใน 30 วัน "ซึ่งก็คือร่างสัญญาตาม
เอกสารหมาย ล.1 นั้นเอง กรณีจึงต้องด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 366 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า "ถ้าได้ตกลงกันว่าสัญญาอันมุ่งจะทำนั้น
จะต้องทำเป็นหนังสือไซ้ เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ท่านนับว่ายังมิได้มีสัญญาต่อกัน
จนกว่าจะได้ทำขึ้นเป็นหนังสือ" ดังนั้นเมื่อโจทก์และจำเลยยังมิได้ทำสัญญาจะซื้อจะ
ขายกันเป็นหนังสือ สัญญาจะซื้อจะขายระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงไม่เกิดขึ้น เงิน
มัดจำที่จำเลยรับไว้จึงเป็นการรับไว้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ จำเลย
ไม่มีสิทธิรับมัดจำ จึงต้องคืนให้โจทก์ฐานลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 406 ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ประพันธ์ ทรัพย์แสง-มนตรี ศรีเยี่ยมสะอาด-วิระวัฒน์ ปวรจารย์)

แหล่งที่มา	เนติบัณฑิตยสภา
------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น	หมายเหตุ
-----	----------